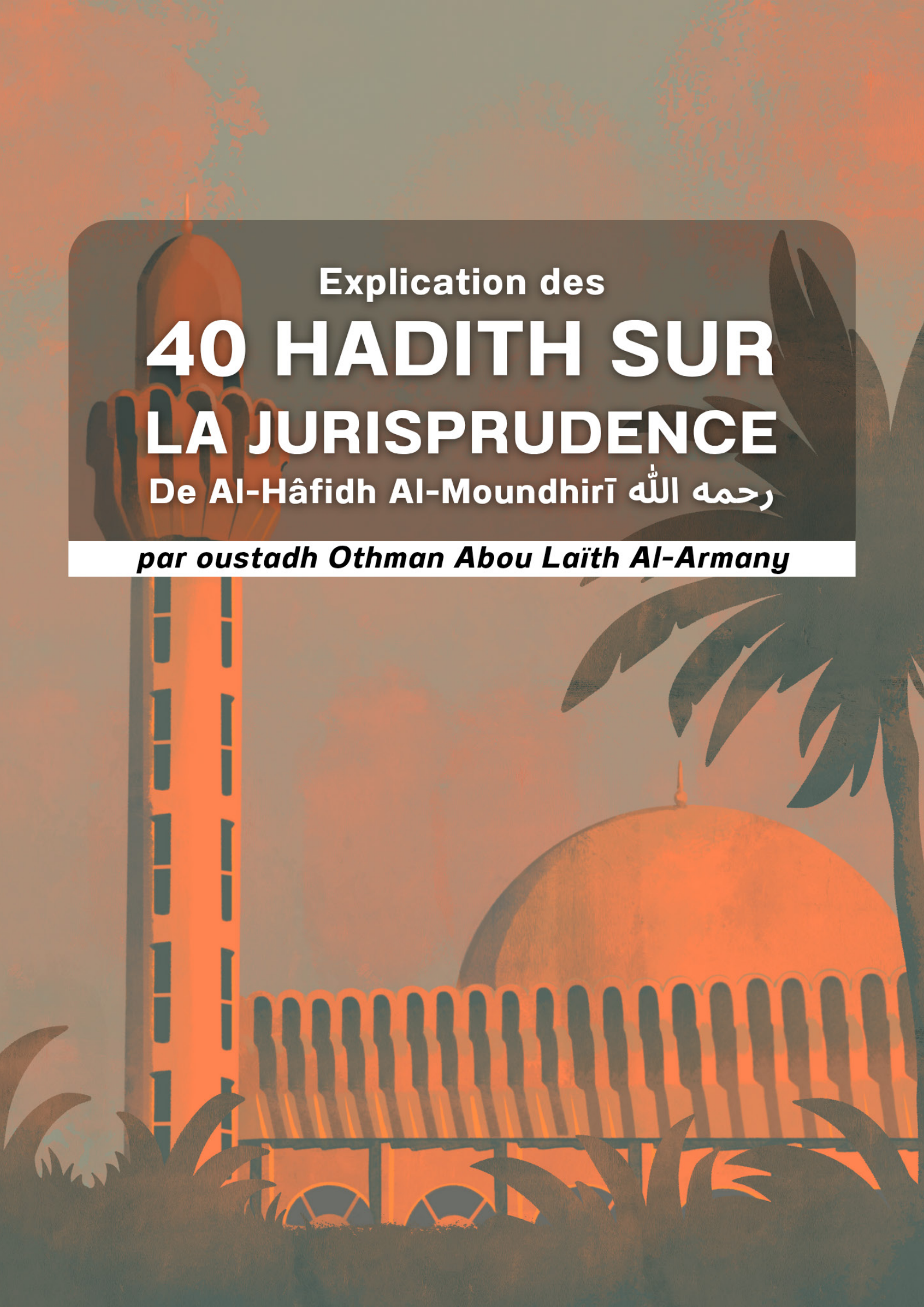


Explication des

40 HADITH SUR LA JURISPRUDENCE

De Al-Hâfidh Al-Moundhirī رحمه الله

par oustadh Othman Abou Laïth Al-Armany

Au Nom d'Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Trés Miséricordieux,

قَالَ الشَّيخُ الإمامُ العالمُ الحَافِظُ زَكِيُّ الدينِ أبو محمدٍ عبدُ العظيم بن عبد القوي بنُ عبد اللهِ المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشدهِ المنعمِ بِشُمُولِ رَحْمَتِهِ وَسَعَةِ رِفْدِه. أحمدهُ حَقَّ حَمْدِهِ وَأَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له شَهَادَةَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ فِي صدره وَوِرْدِهِ ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاةً دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده. وبعد؛ قد سألتني أن أَجْمَعَ لك أربعينَ حديثًا تَحفظُها مِن أحاديثِ الأحكامِ وَمُلَازَمَةِ دَرْسِهَا على ممرِ الأيامِ، وأنْ تكونَ بغير إسنادٍ ليَسهلَ عليك هذا المرادُ، وقد استخرتُ اللّهَ تعالى وأَجَبْتُكَ إلى مَرغوبك وبادرتُ إلى مَطلوبكَ، وخَرَّجْتُهَا مما خَرَّجَهُ البخاري ومسلم رحمهما الله في «صَحِيحَيْهِمَا» وانفرد به أحدهما راغبًا إلى الله - تعالى - أَنْ يِنْفَعَنِي بِهَا وإياكَ وسائرَ المسلمينَ أجمعينَ إنه أرحمُ الراحمين.

Le Cheikh, l'Imam, l'érudit, le mémorisateur, Zaky Ad-Din Abou Mohammed 'Abd Al-'Adhim ibn 'Abd Al-Qawwy ibn 'Abd Allah Al-Moundhiri a dit :

« Louange à Allah, qui accorde la réussite pour emprunter les voies de Sa droiture, et qui comble de Sa complète miséricorde et de la largesse de Son soutien.

Je Le loue comme Il mérite d'être loué, et je témoigne qu'il n'y a de dieu digne d'adoration qu'Allah, l'Unique, sans associé.

Témoignage émanant d'un cœur sincère qui s'accroche à Lui dans son cœur et ses actes réguliers. Et je témoigne que Mohammed est Son serviteur et Messager, fidèle à Son pacte.

Qu'Allah le couvre d'éloges et lui accorde le salut, ainsi que sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivent, des éloges continus et permanents, aussi longtemps qu'un chercheur se dirige vers son but.

Cela étant dit : Tu m'as demandé de rassembler pour toi quarante hadiths que tu pourrais mémoriser parmi les hadiths portant sur la jurisprudence et que tu pourrais étudier de manière assidue au fil du temps. Également qu'ils soient sans chaîne de transmission afin que cela te soit plus facile. J'ai donc fait la prière de consultation, et répondu favorablement à ta demande et me suis empressé de la satisfaire.

J'ai donc sélectionné à partir de ce qui a été rapporté par Al-Boukhari et Mouslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, dans leurs recueils authentiques, ou l'un d'eux, en implorant Allah, le Très-Haut, de nous en faire profiter, toi et moi, ainsi que tous les musulmans, car Il est le plus Miséricordieux des miséricordieux.

Notes :

الحديثُ الأوَّلُ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : «لا يَقْبَلُ اللَّهُ(١) صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(١) لفظ الجلالة ليس في رواية مسلم رقم (٢٢٤) .

Hadith n°1
La purification

On rapporte d'Abd Allah ibn 'Omar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, qu'il a dit : J'ai entendu le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dire : « Allah n'accepte ni la prière sans purification, ni l'aumône provenant d'un gain acquis de manière illicite ».

Rapporté par Mouslim n°224.

Notes :

الحديثُ الثّاني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِم(١)

(١) مسلم رقم (٢٧٨) .

Hadith n°2
La purification

On rapporte d'Abou Hourayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, qu'il a dit : Le prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Si l'un de vous se réveille de son sommeil, qu'il ne plonge pas sa main dans le récipient avant de l'avoir lavée trois fois, car il ne sait pas où sa main à [passé la nuit] ».

Rapporté par Mouslim n°278.

Notes :

الحديثُ الثَّالثُ

عَنْ سَلْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قِيلَ لَهُ(١) : عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ . فَقَالَ : «أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ (٢) ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ (٣)» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤)

(١) في مسلم : «قيل له قد علمكم» .
(٢) هكذا بالأصل : «بيول» ، وفي مسلم : «بول» .
(٣) هكذا بالأصل : «عظم» ، وفي مسلم : «بعظم» .
(٤) مسلم رقم (٢٦٢) .

Hadith n°3
La purification

On rapporte de Salman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : « il lui a été dit : 'Votre Prophète vous a enseigné toute chose, même la manière de faire vos besoins ?!' Il répondit : 'Oui, certes, il nous a interdit de faire face à la Qibla en déféquant ou en urinant, de nous nettoyer avec la main droite, d'utiliser moins de trois pierres pour se nettoyer, ou encore d'utiliser des excréments ou des os ».
Rapporté par Mouslim n°262.

Notes :

الحديثُ الرابعُ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ : قِيلَ لَهُ : «تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ (١) ، فَاسْتَحْرَجَهَا ، فَتَمَضْمَضَ (٢) ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ (٣) ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ (١) ، فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ (١) ، فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ [ثُمَّ غَمَسَ بِسَبَّابَتَيْهِ وَإِبْهَامَيْهِ فِي الْإِنَاءِ، فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا] (٤) ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٥)

(١) قوله : «في الإناء» : ليس في مسلم .
(٢) في مسلم : «فمضمض» .
(٣) في مسلم : «واحدة» .
(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في البخاري ومسلم .
(٥) البخاري رقم (١٨٥)، ومسلم رقم (٢٣٥) .

Hadith n°4
La purification

On rapporte d'‘AbdAllah Ibn Zayd ibn ‘Assim Al-Ansari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [qui était compagnon], qu'il a dit : Il lui a été dit : « Accomplis pour nous les ablutions comme le faisait le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il demanda alors un récipient, versa de l'eau sur ses mains, les lava trois fois.
Puis introduisit sa main dans le récipient, en retira de l'eau et se rinça la bouche et aspira de l'eau dans ses narines à partir d'une seule poignée, répétant cela trois fois. Ensuite, il introduisit sa main dans le récipient, en retira de l'eau et lava son visage trois fois.
Puis, il introduisit à nouveau sa main dans le récipient, en retira de l'eau et lava ses bras jusqu'aux coudes, deux fois chacun. Ensuite, il introduisit sa main dans le récipient, en retira de l'eau et essuya sa tête en passant ses mains d'avant en arrière. [Puis il plongea son index et son pouce dans le récipient et essuya ses oreilles, à l'intérieur et à l'extérieur]. Ensuite, il lava ses pieds jusqu'aux malléoles.
Puis il dit : «C'est ainsi que le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ faisait ses ablutions ».

Rapporté par Al-Boukhari n°185 et Mouslim n°235.

Notes :

الحديثُ الخامسُ

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : «قَدْ(١) جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢)

(١) قوله : «قد» : ليس في مسلم .

(٢) مسلم رقم (٢٧٦) .

Hadith n°5
La purification

On rapporte de Chourayh ibn Hani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit: Je suis allé voir 'Aïchah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا pour l'interroger au sujet de l'essuyage sur les chaussons de cuir et elle m'a répondu : « Vas voire Ibn Abi Talib et interroge-le, car il voyageait avec le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. » Alors, nous l'avons interrogé, et il dit : « Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ l'a fixé trois jours et trois nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit pour le résident ».

Rapporté par Mouslim n°276.

Notes :

الحديثُ السَّادسُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

(١) البخاري رقم (٢٩١)، ومسلم رقم (٣٤٨) ، وكتب في حاشية الأصل ما نصه : «وفي لفظ : وإن لم ينزل» ورسم فوقها : «ح» ، وهذا اللفظ أخرجه مسلم من حديث مطر، عن الحسن، عن أبي هريرة : رقم (٣٤٨) .

Hadith n°6
La purification

On rapporte d'Abou Hourayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : le Prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Quand l'homme se met entre les quatre membres (de sa femme) puis la pénètre, il doit obligatoirement faire ses grandes ablutions ».

Rapporté par Al-Boukhari n°291 et Mouslim n°348.

Notes :

الحديثُ السَّابعُ

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : «أُوتِيتُ (١) غُسْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفِنَاتٍ كُلَّ حَفْنَةٍ (٢) مِلءَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٣)

(١) هكذا في الأصل وفي مسلم : «أدنيت لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غسله من الجنابة» .

(٢) قوله : «كل حفنة» ليس في مسلم .

(٣) رواه البخاري (٢٤٩ - آطرافه) ، ومسلم رقم (٣١٧) .

Hadith n°7
La purification

On rapporte de Maymounah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا l'épouse du Prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ qu'elle a dit :
« J'ai présenté de l'eau au Prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ en état d'impureté majeure pour qu'il effectue les grandes ablutions. Il a lavé ses mains deux ou trois fois, puis il a plongé sa main dans le récipient. Ensuite, il versa de l'eau sur son organe et le lava de sa main gauche.
Puis, il frappa le sol de sa main gauche et la frotta vigoureusement. Il a ensuite accompli ses ablutions comme pour la prière, versa trois poignées d'eau sur sa tête, chaque poignée remplissant ses deux mains, et lava le reste de son corps. Après cela, il s'est déplacé de son emplacement pour laver ses pieds. Je lui ai ensuite apporté une serviette, mais il l'a refusée ».

Rapporté par Al-Boukhari n°239 et Mouslim n°317.

Notes :

الحديثُ الثَّامنُ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» .
أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

(١) البخاري رقم (٢٠١)، ومسلم رقم (٣٢٥)

Hadith n°8
La purification

On rapporte d'Anas Ibn Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْه qu'il a dit : « Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ faisait ses ablutions avec un « Moud » et les grandes ablutions avec un « Sâ ' » jusqu'à cinq « Moud » ».

Rapporté par Al-Boukhari n°201 et Mouslim n°325.

Notes :

الحديثُ التَّاسِعُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مِنْ(١) بَطْنِهِ شَيئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجْ(٢) مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٣)

(١) في مسلم : «في» بدلًا من : «مِنْ» .
(٢) في مسلم : «يخرجنَّ» بدلا من : «يخرج» .
(٣) البخاري رقم (١٣٧) من حديث عبد اللَّه بن زيد المازني الأنصاري ، ومسلم رقم (٣٦١) .

Hadith n°9
La purification

On rapporte d'Abou Hourayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : le Prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Si l'un d'entre vous ressent quelque chose dans son ventre et doute si quelque chose est sorti ou non, qu'il ne quitte pas la mosquée jusqu'à ce qu'il entende un son ou sente une odeur ».

Rapporté par Al-Boukhari n°137 et Mouslim n°361.

Notes :

الحديثُ العاشرُ

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لي ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْتِمَاسِهِ ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالُوا (١) : أَلَا تَرَى مَا(٢) صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ : حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسُ لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قالت : فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى فَخِذِي ، فنَامَ (٣) حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا وَصَلَّوْا (٤) ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ (٥) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ - : مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ (٦) عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا العِقْدَ تحتَهُ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٧)

(١) في مسلم : «فقالوا» بدلًا من : «وقالوا» .
(٢) في مسلم : «إلى» بدلًا من : «ما» .
(٣) في مسلم : «رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم» قبل قوله : «حتى» .
(٤) قوله : «وصلوا» ليس في مسلم .
(٥) كذا بالأصل : «حصين» ، والصواب كما في مسلم : «الحُضَيْر»
(٦) في مسلم : «فقالت» بدلًا من : «قالت» .
(٧) البخاري رقم (٣٣٤) ، ومسلم رقم (٣٦٧) .

Hadith n°10
La purification

On rapporte d'Aïcha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا qu'il a dit : « Nous sommes sorti avec le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dans un de ses voyages. Arrivés à Al-Bayda ou Dhat Al-Jaych, mon collier se cassa. Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ s'arrêta pour le chercher, et les gens s'arrêtèrent également, bien qu'ils ne soient pas près d'un point d'eau et qu'ils n'aient pas d'eau avec eux. Les gens vinrent voir Abou Bakr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ en disant : « Ne vois-tu pas ce qu'a fait Aïcha ? Elle a retenu le Messager d'Allah et les gens alors qu'ils ne sont pas près d'un point d'eau et n'ont pas d'eau avec eux. » Abou Bakr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ arriva alors que le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dormait, la tête posée sur ma cuisse. Il me dit : « Tu as retenu le Messager d'Allah et les gens alors qu'ils ne sont pas près d'un point d'eau et n'ont pas d'eau avec eux ?! »

Abou Bakr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ me reprocha cela et dit ce qu'Allah voulut qu'il dise. Il me piqua avec sa main dans le flanc. Mais ce qui m'empêchait de bouger était la position du Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ qui dormait la tête sur ma cuisse. Il dormit jusqu'au matin sans qu'il y ait d'eau. Allah révéla alors le verset de l'ablution sèche. Les gens firent l'ablution sèche et prièrent. Oussayd ibn (Houssayn) Houdhayr, l'un des chefs des Anssar, dit : « Ô famille d'Abou Bakr, ce n'est pas la première bénédiction que vous nous apportez. » Aïcha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ajouta : « Nous avons ensuite fait lever le chameau sur lequel j'étais, et nous avons trouvé le collier en dessous ». Rapporté par Al-Boukhari n°334 et Mouslim n°367.

Notes :

الحديثُ الحاديَ عَشَرَ

عَنْ مُعَاذَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

(١) البخاري رقم (٣٢١) ، ومسلم رقم (٣٣٥) .

Hadith n°11
La purification

On rapporte de Mou'adhah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : J'ai demandé à Aïcha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : « Pourquoi la femme en période de menstruation rattrape le jeûne, mais pas la prière ? » Elle répondit : « Es-tu une Harouriyyah ? » La femme répondit : « Non, je ne suis pas une Harouriyyah, mais je pose la question. » Alors elle dit : « Autrefois cela nous arrivait, et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas la prière ».

Rapporté par Al-Boukhari n°321 et Mouslim n°335.

Notes :

الحديثُ الثَّاني عَشَرَ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِين قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ يُنَادِي لهَا(١) أَحَدٌ ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا (٢) قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا فَيُنَادِي (٣) بالصَّلَاةِ ؟
قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بالصَّلَاةِ» .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٤)

(١) كذا بالأصل : «يُنادِي لها» ، وفي مسلم : «يُنَادي بها» .
(٢) قوله : «اتخذوا» ليس في مسلم .
(٣) في مسلم : «ينادي» بدلا من : «فينادي» .
(٤) البخاري رقم (٦٠٤) ، ومسلم رقم (٣٧٧) .

Hadith n°12
L'appel à la prière

On rapporte de ‘Abd Allah ibn ‘Omar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا qu'il a dit : Lorsque les musulmans arrivèrent à Médine, ils se rassemblaient et attendaient la prière, sans qu'aucun appel ne soit fait. Un jour, ils discutèrent à ce sujet.

Certains proposèrent : « Prenez une cloche comme celle des chrétiens. » D'autres suggérèrent : « Prenez une corne comme celle des juifs. » Alors 'Omar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dit : « Pourquoi ne désigneriez-vous pas un homme qui appelle à la prière ? » Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ répondit : « Ô Bilal, lève-toi et appelle à la prière ».

Rapporté par Al-Boukhari n°604 et Mouslim n°377.

Notes :

الحديث الثَّالثَ عَشَرَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)

(١) مسلم رقم (٨٢) .

Hadith n°13
La prière

On rapporte de Jabir ibn ‘Abd Allah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا qu’il a dit: J’ai entendu le Messager d’Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dire : « Il y a certes entre l’homme et le polythéisme ou la mécréance, l’abandon de la prière ».

Rapporté par Mouslim n°82.

Notes :

الحديثُ الرَّابعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، قَالَ : فَأَمَرَ بَلَالًا (١) فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمّ أَخَّرَ العِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الأَوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ : الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٣)

(١) قوله : «فأمر بلالاً» ليس في مسلم .

(٢) قوله : «الوقتين» ليس في مسلم .

(٣) مسلم رقم (٦١٤) .

Hadith n°14
Les horaires de prière

On rapporte de Abou Moussa Al-Ach'ari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ un homme est venu questionner le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ au sujet des horaires de prière mais il ne lui apas répondu: « Il a donc (ordonné à Bilal de) faire l'appel à la prière quand l'aube est apparue, et que les gens ne pouvaient presque pas se reconnaitre. Puis il lui ordonna d'accomplir la prière du midi lorsque le soleil déclina, tandis que quelqu'un dit : 'Le milieu du jour est atteint', alors que lui savait mieux qu'eux. Puis il lui ordonna d'appeler la prière du 'Asr quand le soleil était encore élevé, puis il lui ordonna d'appeler à la prière du Maghrib lorsque le soleil se coucha, puis il lui ordonna d'appeler la prière du 'Ichâ lorsque le crépuscule disparu. Ensuite, il retarda la prière de (Sobh) du lendemain jusqu'à ce qu'elle [se termine], tandis que certains disaient : 'Le soleil est levé ou presque.' Puis, il retarda la prière du midi jusqu'à ce qu'elle fût proche de l'heure du 'Asr de la veille. Ensuite, il retardait la prière de l'Asr jusqu'à ce qu'elle [se termine] tandis que certains disaient : 'le soleil est rouge'. Puis il retardait le Maghrib jusqu'à ce que le crépuscule disparût. Enfin, il retardait Al-'Ichâ jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Au matin, il appela le questionneur et lui dit : 'L'heure est entre ces deux moments». Rapporté par Mouslim n°614.

Notes :

الحديثُ الخامسَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

(١) البخاري رقم (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) .

Hadith n°15

La prière

On rapporte de Abou Hourayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Celui qui a accompli une unité de prière a atteint la prière ».

Rapporté par Al-Boukhari n°580 et Mouslim n°607.

Notes :

الحديثُ السَّادسَ عَشَرَ

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ (١) لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتِ (٢) ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَيَنْصِبُ (٣) الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤)

(١) في مسلم : «السجدة» بدلًا من : «السجود» .
(٢) قوله : «التحيات»، في مسلم : «التحية» .
(٣) في مسلم : «وينصب رجله اليمنى» .
(٤) مسلم رقم (٤٩٨) .

Hadith n°16
Description de la prière

On rapporte de Aïcha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا qu'elle a dit:
« Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ commençait la prière par le takbir et la lecture de {Al-Hamdoulillah Rabbi Al-'Alamine}.

Lorsqu'il s'inclinait, il ne levait pas excessivement la tête ni ne l'abaissait, mais [avait une position] entre les deux. Lorsqu'il relevait la tête de l'inclinaison, il ne se prosternait pas avant d'être complètement redressé. Lorsqu'il relevait la tête de la prosternation, il ne faisait pas la prosternation suivante avant d'être complètement assis. Il disait les salutations toutes les 2 unités de prière. Il étendait sa jambe gauche et redressait la droite.

Il interdisait [l'assise du diable] et qu'un homme étale ses bras au sol comme un fauve. Il terminait la prière par les salutations finales ».

Rapporté par Mouslim n°498.

Notes :

الحديثُ السَّابِعَ عَشَرَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : «عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (١) ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(١) بالأصل : «أفواههم» وكأنه ضبب عليها وكتب في الحاشية ما أثبتناه وصححه وهو الموافق في «صحيح مسلم» الطبعة السلطانية رقم (٨٦٥) .

Hadith n°17
La prière du Vendredi

On rapporte d'Abd Allah ibn 'Omar et Abou Hourayrah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ qu'ils ont dit avoir entendu le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sur son minbar dire : « Que cessent, ceux qui délaissent la prière du vendredi. Ou Allah scellera leurs cœurs, et ils seront parmi les insouciants ».

Rapporté par Mouslim n°865.

Notes :

الحديثُ الثَّامِنَ عَشَرَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ . أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١)

(١) مسلم رقم (٨٨٧).

Hadith n°18
La prière des deux fêtes

On rapporte de Jabir ibn Samourah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : « J'ai prié avec le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ les prières des deux fêtes, plus d'une fois, sans appel à la prière ni Iqâmah ».

Rapporté par Mouslim n°887.

Notes :

الحديث التَّاسِعَ عَشَرَ

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: الآية : ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)

(١) مسلم رقم (٦٨٦) .

Hadith n°19
La prière du voyageur

On rapporte de Ya'la ibn Oumeyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : « J'ai dit à 'Omar ibn al-Khattab : « {Vous ne commettez aucun péché à raccourcir la prière si vous craignez que ceux qui ont mécru ne vous persécutent.} ». Or, les gens vivent désormais en sécurité. Il répondit : « Cela m'a étonné tout comme toi, alors j'ai interrogé le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ à ce sujet, qui a dit : «C'est une aumône qu'Allah vous a offerte, alors acceptez Son aumône».
Rapporté par Mouslim n°686.

Notes :

الحديثُ العشرونَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ (١) إِذَا أَعْجَلَ (٢) عَلَيْهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٣)

(١) قوله : «أنه كان» ليس في مسلم .
(٢) في مسلم : «عجل» بدلاً من: «أعجل» .
(٣) البخاري رقم (١١١١) ، ومسلم رقم (٧٠٤) .

Hadith n°20

La prière du voyageur

On rapporte de Anas ibn Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : « Lorsque [le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] était pressé par le voyage, il retardait la prière de Dhohr jusqu'au début du 'Asr, et les accomplissait ensemble. De même, il retardait la prière de Maghrib pour la rassembler avec celle du 'Ichâ une fois le crépuscule disparu ».

Rapporté par Al-Boukhari n°1111 et Mouslim n°704.

Notes :

الحديثُ الحادي والعشرونَ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اغْسِلْنَها وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي» قَالَتْ : فَأَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ (١) ، فَقَالَ «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٢)

(١) وفي لغة : «حِقوه» بالكسر .

(٢) الْبخاري برقم (١٢٦٣) ، ومسلم برقم (٩٣٩) .

Hadith n°21

La prière mortuaire

On rapporte de Oum ‘Atiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا qu’elle a dit : « Lorsque Zeyneb, la fille du Messager d’Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ décéda, le Messager d’Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nous dit : «Lavez-la un nombre de fois impair, trois ou cinq, mettez dans la cinquième du camphre ou un peu du camphre, et lorsque vous l’aurez lavé, informez-moi». Elle dit : «Nous l’avons alors informé, et il nous donna son pagne et dit : «Enveloppez-la dedans» ».

Rapporté par Al-Boukhari n°1263 et Mouslim n°939.

Notes :

الحديثَ الثَّاني والعشرونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَخَرَجَ(١) إِلَى الْمُصَلَّى فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ (٢)

(١) في مسلم : «فخرج بهم إلى» .
(٢) البخاري رقم (١٣٣٣) ، ومسلم رقم (٩٥١) .

Hadith n°22
La prière

On rapporte d'Abou Hourayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit :
« Le Prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ annonça aux gens le décès du Négus le jour même de sa mort, puis il sortit avec eux au lieu de la prière, et il fit quatre Takbir ».

Rapporté par Al-Boukhari n°1333 et n°951 Mouslim.

Notes :

الحديثُ الثالثُ والعشرونَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ مُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

(١) البخاري رقم (٤٣٤٧)، ومسلم رقم (١٩) .

Hadith n°23

L'aumône

On rapporte d'Ibn 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا qu'il a dit :
Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ m'envoya au Yémen en disant : «Tu vas te rendre chez un peuple des gens du Livre.

Appelle-les à témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que je suis le Messager d'Allah. S'ils obéissent à cela, informe-les qu'Allah leur a prescrit cinq prières chaque jour et chaque nuit. S'ils obéissent à cela, informe-les qu'Allah leur a prescrit une aumône à prélever sur les riches pour être redistribuée à leurs pauvres. S'ils obéissent à cela, prends garde de toucher à leurs biens précieux, et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. ».

Rapporté par Al-Boukhari n°4347 et Mouslim n°19.

Notes :

الحديثُ الرابعُ والعشرونَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَتَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ(١) مِنَ الْفِضَّةِ صَدَقَةٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٢)

(١) هكذا بالأصل وفي مسلم : «أواقٍ» .
(٢) البخاري رقم (١٤٥٩) ، ومسلم (٩٧٩) بمعناه .

Hadith n°24
L'aumône

On rapporte d'Abou Sa'id Al-Khoudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : Le Prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Il n'y a pas d'aumône sur les graines ou les dattes jusqu'à ce qu'ils atteignent cinq Wasq. Il n'y a pas d'aumône non plus sur moins de cinq chameaux, ni sur moins de cinq Awqiyyah. ».

Rapporté par Al-Boukhari n°1459 et n°979 Mouslim.

Notes :

الحديثُ الخامسُ والعشرونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْهِلَالَ ، فَقَالَ : «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، فعُدُّوا ثَلاثِينَ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)

(١) مسلم رقم (١٠٨١) .

Hadith n°25

Le jeûne

On rapporte d'Abou Hourayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a rappelé à propos du croissant de lune : « Lorsque vous le voyez : jeûnez. Et lorsque vous le voyez : rompez le jeûne. Mais si vous êtes dans l'incapacité de le voir, alors complétez à trente ».

Rapporté par Mouslim n°1081.

Notes :

الحديثُ السّادِسُ والعشرونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَأَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ (١)

(١) البخاري رقم (١٩٣٣) ، ومسلم رقم (١١٥٥) .

Hadith n°26

Le jeûne

On rapporte d'Abou Hourayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : Le Prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Quiconque oublie qu'il jeûne et mange ou boit, qu'il continue son jeûne, et c'est certes Allah qui l'a nourri et abreuvé ».

Rapporté par Al-Boukhari n°1933 et Mouslim n°1155.

Notes :

الحديثُ السابعُ والعشرونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ (١) بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢)

(١) قوله : «من الأمم» ليس في مسلم .

(٢) مسلم رقم (١٣٣٧) .

Hadith n°27

Le pèlerinage

On rapporte d'Abou Hourayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit :
Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit lors d'un sermon :
« «Ô gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage,
alors accomplissez-le».

Un homme dit : «Est-ce chaque année, Ô Messager d'Allah ?» Le Prophète garda le silence alors qu'il questionna à trois reprise. Puis le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dit : «Si j'avais dit oui, cela serait devenu obligatoire, et cela vous aurait été impossible.' Puis il ajouta : 'Laissez-moi tant que je vous laisse. En vérité, les communautés avant vous ont péri par la multiplicité de leurs demandes et leurs divergences avec leurs prophètes. Ainsi, lorsque je vous ordonne quelque chose, accomplissez-en ce que vous pouvez, et lorsque je vous interdits quelque chose, abstenez-vous-en» ».

Rapporté par Mouslim n°1337.

Notes :

الحديثُ الثامِنُ والعشرونَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : وَقَّتَ . رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرنًا(١) ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ [وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ](٢) قَالَ : وَهُنَّ (٣) لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَا (٤) كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ (٥)

(١) في مسلم : «نجد قرن المنازل» .
(٢) ما بين المعقوفين ليس في البخاري وهو في مسلم من حديث جابر .
(٣) في مسلم : «فهن» بدلًا من : «وهن» :
(٤) في مسلم : «فمن» بدلًا من : «فما» .
(٥) البخاري رقم (١٥٢٤)، ومسلم رقم (١١٨١) .

Hadith n°28
Le pèlerinage

On rapporte d'Ibn 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا qu'il a dit :
Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a délimité pour les habitants de Médine : Dhou Al-Houleyfah ; pour ceux du Chêm : Al-Jouhfah ; pour ceux du Nejd : Qarn ;

pour ceux du Yémen : Yalemlem ; (et pour ceux d'Irak : Dhât 'Irq). Puis il dit : « Ils sont pour eux, ainsi que ceux d'autres régions qui les traversent. Celui qui veux accomplir le Pèlerinage ou la 'Omrah [et se trouve entre les Miqat et la Mecque, qu'il entre en sacralisation] d'où il est. Dee même, les habitants de La Mecque [entre en sacralisation] depuis la Mecque» ».

Rapporté par Al-Boukhari n°1524 et Mouslim n°1181.

Notes :

الحديثُ التاسعُ والعشرونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بِيْعِ الْغَدِيرِ (١)
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٢)

(١) كذا بالأصل : «الغدير» ، في «صحيح مسلم» : «الغرر» ، وهو الصواب .
(٢) مسلم رقم (١٥١٣)، والبخاري عقد بابًا وسمه ب : «باب الغررٍ ...» ولم يخرج هذا الحديث الذي نسبه المصنف له هنا خطأً .

Hadith n°29

Les ventes

On rapporte d'Abou Hourayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a interdit la vente [par jet de caillou] et le [Commerce spéculatif الغَرَر] ».

Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim n°1513 .

Notes :

الحديثُ الثَّلاثونَ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هِذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) مسلم برقم (١٥٨٧) .

Hadith n°30

Les ventes

On rapporte d'Oubadah ibn Samit رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, et le sel contre le sel, doivent être échangés en quantités égales, de manière équitable, et de la main à la main. Mais si ces catégories diffèrent, alors échangez comme vous le voulez, à condition que ce soit de la main à la main ».

Rapporté par Mouslim n°1587.

Notes :

الحديثُ الحادي والثلاثونَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَه(١) حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٢)

(١) هكذا بالأصل «شركاءه» وكذلك لفظ البخاري ، وفي مسلم «فَأُعْطِيَ شر كاؤه» .

(٢) البخاري برقم (٢٥٢٢) ، ومسلم برقم (١٥٠١) .

Hadith n°31

Les ventes

On rapporte d'Abd Allah ibn 'Omar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا qu'il a dit : Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Celui qui affranchit une part qu'il possède d'un esclave, alors qu'il possède des biens de la valeur de l'esclave, son prix sera évalué à sa juste valeur et les associés recevront leur part, et l'esclave sera affranchi. Sinon, seule la part affranchie sera libérée ».

Rapporté par Al-Boukhari n°2522 et Mouslim n°1501.

Notes :

الحديثُ الثَّاني والثَّلاثونَ

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ وَأُهْدِيَ لَهَا لحمٌ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولَ اللهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ ؟! قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

(١) البخاري برقم (٥٢٧٩) ، ومسلم برقم (١٥٠٤) . وتتمة الحديث : وقال النبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها إنما الولاء لمن اعتق .

Hadith n°32

Les ventes

On rapporte d'Aïcha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا qu'elle a dit : « Trois pratiques furent établies à propos de Barirah : Elle eut le choix de rester avec son mari ou de le quitter lorsqu'elle fut affranchie.

Lui fut offert de la viande, et le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ entra alors que la marmite était sur le feu. Il demanda à manger et on lui apporta du pain avec un accompagnement fait maison. Il dit alors : 'N'ai-je pas vu la marmite sur le feu contenant de la viande ?' Ils répondirent : 'Si, ô Messager d'Allah, mais cette viande a été donnée en aumône à Barîrah, et nous n'avons pas voulu te nourrir avec.' Le Prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ répondit : « Pour elle, c'est une aumône, mais pour nous, c'est un cadeau ».

Rapporté par Al-Boukhari n°5279 et Mouslim n°1504.

Notes :

الحديثُ الثَّالثُ والثَّلاثونَ

عَنْ هُذَيْلِ (١) بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ ابْنَةٍ ، وَبِنْتِ (٢) ابْنٍ، وَأُخْتٍ ، فَقَالَ : لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣) - فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ (٤) الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى ، وَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥)

(١) كذا في «الأصل» : «هذيل»، وفي البخاري : «هزيل» بالزاي المعجمة بدلا من الذال .

(٢) في البخاري : «وابنة» بدلًا من : «وبنت» .

(٣) الترضية : ليست في البخاري

(٤) في البخاري : «ولابنة» بدلًا من : «ولبنت» .

(٥) البخاري برقم (٦٧٣٦) .

Hadith n°33
L'héritage

On rapporte de Houzeyl ibn Chourehbil رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : « On interrogea Abou Moussa I au sujet de l'héritage partagé entre une fille, une fille de fils [petite-fille], et une sœur. Il répondit : 'À la fille revient la moitié, et à la sœur revient l'autre moitié. Allez consulter Ibn Mas'oud, il confirmera ce que je dis.' On interrogea donc Ibn Mas'oud et on lui rapporta la réponse d'Abou Moûssâ. Il dit : 'J'aurais certes été égaré et ne serais pas parmi les bien-guidés si je donnais ce jugement ! Je vais plutôt juger conformément au jugement du Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: à la fille revient la moitié, à la fille de fils revient le sixième pour compléter les deux tiers, et le reste revient à la sœur.' Nous retournâmes voir Abou Moussa pour lui rapporter les propos d'Ibn Mas'oud, et il dit : 'Ne me questionnez plus tant que [Al-Hibr] est parmi vous ».

Rapporté par Al-Boukhari n°6736 .

Notes :

الحديثُ الرابعُ والثَّلاثونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِنْتُ (١) حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : «أَنْ تَسْكُتَ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٢)

(١) كذا بالأصل : «البنت» وفي البخاري ومسلم : «البكر» .
(٢) البخاري برقم (٥١٣٦) ، ومسلم برقم (١٤١٩) .

Hadith n°34

Le mariage

On rapporte d'Abou Hourayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : Le Prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « «La femme [divorcée ou veuve] ne peut être mariée sans son accord, et la femme vierge ne peut être mariée sans son consentement». Ils dirent : «Ô Messager d'Allah, comment se manifeste son consentement ?» Il répondit : «Par son silence» ».

Rapporté par Al-Boukhari n°5136 et Mouslim n°1419.

Notes :

الحديثُ الخامِسُ والثَّلاثونَ

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

وَقَالَتْ أَيْضًا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ كَمَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ (٢) .

(١) البخاري برقم (٥٠٩٩)، ومسلم برقم (١٤٤٤) .
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٤٥) .

Hadith n°35
Le mariage

On rapporte d'Aïcha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا qu'elle a dit : Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Est interdit par l'allaitement ce qui est interdit par la [filiation] ».

Rapporté par Al-Boukhari n°5099 et Mouslim n°1444.

Et il a dit également : Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a interdit à cause de l'allaitement ce qui est interdit à cause de la filiation. Rapporté par Mouslim n°1445.

Notes :

الحديثُ السَّادِسُ والثَّلاثونَ

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ ابْنَتُ (١) عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (٢) فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٣)

(١) هكذا في «الأصل» ، وفي البخاري ومسلم : «بِنْتُ» .

(٢) كذا بالاصل : «إذنه» ، وفي مسلم : «علمه» .

(٣) حديث : «... إن أبا سفيان رجل شحيح ...» أخرجه البخاري برقم (٥٣٦٤) ، ومسلم برقم (١٧١٤) .

Hadith n°36
Le mariage

On rapporte d'Aïcha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا qu'elle a dit : « Hind bint 'Otbah l'épouse d'Abou Soufiane, entra chez le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ et lui dit : «Ô Messager d'Allah ! Abou Soufiane est un homme avare, Il ne me donne pas suffisamment pour couvrir mes besoins et ceux de mes enfants, sauf ce que je prends de son argent sans son autorisation. Ai-je commis un péché en agissant ainsi ?». Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ répondit : « «Prends de son argent de manière raisonnable, ce qui te suffit pour toi et tes enfants» ».

Rapporté par Al-Boukhari n°5364 et Mouslim n°1714.

Notes :

الحديثُ السَّابعُ والثَّلاثونَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ : «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُم فانْفِرُوا» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

(١) البخاري برقم (٢٧٨٣)، ومسلم برقم (١٣٥٣) ، واللفظ للبخاري .

Hadith n°37
Le jihad

On rapporte d'Ibn 'Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا qu'il a dit : Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit le jour de la conquête: « Pas d'émigration après la conquête [de La Mecque], mais le [combat dans le sentier d'Allah] et l'intention. Et si l'on vous mobilise, alors partez au combat ».

Rapporté par Al-Boukhari n°2783 et Mouslim n°1353.

Notes :

الحديثُ الثَّامنُ والثّلاثونَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

(١) البخاري برقم (٦٨٧٨)، ومسلم برقم (١٦٧٦)، واللفظ للبخاري .

Hadith n°38
Les peines légales

On rapporte d'Abd Allah ibn Mas'oud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a dit : Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Il n'est pas permis de faire couler le sang du musulman sauf dans l'un de ces trois cas : la personne mariée qui commet l'adultère, une vie en compensation d'une vie et celui qui abandonne sa religion en se séparant du groupe des musulmans ».

Rapporté par Al-Boukhari n°6878 et Mouslim n°1676.

Notes :

الحديثُ التَّاسِعُ والثَّلاثونَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَا ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَ ، وَكَانَ قَدْ أُحْصَنَ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

(١) البخاري برقم (٦٨٢٠) ، ومسلم برقم : (١٦٩٢) وساقه المصنف بمعناه .

Hadith n°39
Les peines légales

On rapporte de Jabir ibn ‘Abd Allah Al-Ansari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu’il a dit : « Un homme [de la tribu] d’Aslam vint voir le Messager d’Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Il raconta qu’il avait commis la fornication et témoigna contre lui-même à quatre reprises. Alors, le Messager d’Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ordonna qu’il soit lapidé, car il était [marié divorcé ou veuf] ».

Rapporté par Al-Boukhari n°6820 et Mouslim n°1692.

Notes :

الحديثُ الأرْبَعونَ

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعَدًا» .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)

(١) البخاري برقم (٦٧٨٩) ، ومسلم برقم (١٦٨٤) .

Hadith n°40
Les peines légales

On rapporte d'Aïcha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا qu'elle a dit :
Le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « La main du voleur n'est coupée que pour un quart de dinar ou plus ».

Rapporté par Al-Boukhari n°6789 et Mouslim n°1684.

Notes :

آخِرُ الأحاديثِ الأربعينَ في الأحكام وكل ما فيه مما خرَّجهُ البخاريُّ ومسلمٌ رحمهما اللَّه - تعالى - واللفظ فُيه لمسلمِ وأَخْتِمُهَا بما خَتَمَ بهِ البخاريُّ كتابَهُ ، وهو حديثُ أبي هريرةَ - رضي اللَّه عنه - قالَ :

قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - :

«كلمتانِ خفيفتانِ عَلى اللسانِ ، ثقِيلتانِ في الميزانِ حبيبتانِ إلى الرحمنِ ، سبحانَ اللَّهِ وبحمْدِهِ ، سبحانَ اللَّهِ العظيمِ» (١) .

وصلّى اللَّهُ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلم ، والحمدُ للّهِ ربِّ العالمينَ .كتب نعيم بن محمد بصفداى عرح للعه (٢) عامَ أربعَ عشرة وثمان مائة رحم اللَّه من قرأ فيه ودعا لكاتب بالرحمة ولسائر المسلمين .

(١) البخاري رقم (٧٥٦٣) ، ومسلم (٢٦٩٤) .

(٢) هذا صورة ما عسر قراءته بالأصل .

Voici la fin des 40 Hadith concernant la jurisprudence et ce qui y est mentionné est tiré des recueils de Al-Boukhari et de Mouslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, avec la formulation de Mouslim.

Je les conclu par ce avec quoi Al-Boukhari a conclu son livre, à savoir le hadith d'Abou Hourayrah, qui a rapporté que le Messager d'Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a dit : « Deux mots, légers sur la langue, lourds dans la balance, aimés par Le Miséricordieux : Gloire, pureté et louange à Allah, Gloire et pureté à Allah l'Immense.»

Qu'Allah couvre d'éloges notre maitre Mohammed, sa famille et ses compagnons, et leur accorde le salut. Louange à Allah Seigneur de l'univers.

Écrit par Na'im ibn Mohammed [...] en l'an 814h.

Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui lira ce texte, invoquera la miséricorde pour son auteur ainsi que pour tous les musulmans.

Notes :

Table des matières

Hadith nº1 : La purification.....6
Hadith nº2 : La purification.....9
Hadith nº3 : La purification.....12
Hadith nº4 : La purification.....15
Hadith nº5 : La purification.....19
Hadith nº6 : La purification.....22
Hadith nº7 : La purification.....25
Hadith nº8 : La purification.....29
Hadith nº9 : La purification.....32
Hadith nº10 : La purification.....35
Hadith nº11 : La purification.....40
Hadith nº12 : L'appel à la prière.....43
Hadith nº13 : La prière.....46
Hadith nº14 : Les horaires de prière.....49
Hadith nº15 : La prière.....53
Hadith nº16 : La description de la prière.....56
Hadith nº17 : La prière du Vendredi.....60
Hadith nº18 : La prières des deux fêtes.....63
Hadith nº19 : La prière du voyageur.....66
Hadith nº20 : La prière du voyageur.....69
Hadith nº21 : La prière mortuaire.....72
Hadith nº22 : La prière.....75
Hadith nº23 : L'aumône.....78
Hadith nº24 : L'aumône.....81
Hadith nº25 : Le jeûne.....84
Hadith nº26 : Le jeûne.....87
Hadith nº27 : Le pèlerinage.....90
Hadith nº28 : Le pèlerinage.....93
Hadith nº29 : Les ventes.....96
Hadith nº30 : Les ventes.....99
Hadith nº31 : Les ventes.....102

Hadith nº32 : Les ventes.....105
Hadith nº33 : L'héritage.....108
Hadith nº34 : Le mariage.....111
Hadith nº35 : Le mariage.....114
Hadith nº36 : Le mariage.....117
Hadith nº37 : Le jihad.....120
Hadith nº38 : Les peines.....123
Hadith nº39 : Les peines.....126
Hadith nº40 : Les peines légales.....129

